

Nájomná zmluva

č. 65801/NZ-224/2024/Kysucký Lieskovec/1017/DPP-PROMA INVEST

uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko: **Helena Chrásťecká**
Dátum narodenia:
Trvale bytom: **Nesluša 788, Nesluša 023 41, SR**

(ďalej len ako „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Nájomca: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
Oprávnená konať
v mene spoločnosti: **JUDr. Jana Čevelová – na základe plnomocenstva reg. zn. NDS: PP/2024/0143**
zo dňa 06.08.2024
IČO: **35 919 001**
DIČ: **2021937775**
IČ DPH: **SK 2021937775**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK95 8180 0000 0070 0069 4593**
SWIFT kód: **SPSRSKBA**
Právna forma: **Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B**

(ďalej len ako „nájomca“ v príslušnom gramatickom tvare)

(prenajímateľ a nájomca sa ďalej spolu označujú aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“. Realizácia stavby je vo verejnom záujme, ktorý je preukázaný Osvedčením o strategickej investícii č. záznamu: 20356/2024/SSD/59653-M vydaným Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky dňa 19.07.2024 podľa § 4 ods. 10 zákona č. 142/2024 Z.z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“) a na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 404 z 10. júla 2024. Na Predmetnú stavbu vydalo Mesto Krásno nad Kysucou Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 640/07, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2008, jeho platnosť bola predĺžená Rozhodnutím č. OU-ZA-OVBP2-2018/035579-3/Pál zo dňa 29.11.2018, vydaným Okresným úradom Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2019.

Článok I. Úvodné ustanovenia

1.1 Prenajímateľ je vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Kysucký Lieskovec, obec Kysucký Lieskovec, okres Kysucké Nové Mesto, zapísaných v katastri nehnuteľností vedených Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom nasledovne:

LV	Číslo parcely	Register KN	Výmera v m ²	Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel	Por. č. v časti B LV
1128	667/1	E	429	orná pôda	6/48	19
1128	667/1	E	429	orná pôda	12/192	25
1220	848	E	3689	orná pôda	11/2048	342
1263	1087/1	E	981	trvalý trávnatý porast	3/224	78
1331	1374	E	1101	trvalý trávnatý porast	19/640	121
1359	1561	E	221	orná pôda	20/320	22
1359	1561	E	221	orná pôda	10/1280	30
2785	667/2	E	68	orná pôda	1/16	26

(ďalej aj ako „pozemok/pozemky“).

Článok II. Predmet a účel nájmu

- 2.1 Prenajímateľ prenajíma časti pozemkov uvedených v článku I. ods. 1.1 tejto zmluvy nájomcovi pre účel realizácie stavby diaľnice „**Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto - Oščadnica**“, súčasťou ktorej sú stavebné objekty uvedené v článku III. tejto zmluvy.
- 2.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku I. ods. 1.1 tejto zmluvy je zameraný Geometrickým plánom na uzatváranie nájomných zmlúv - dočasný záber GP č. 47418397-209/2023_DZ vypracovaným spoločnosťou GEOMAD s.r.o. Ing. Jozefom Debnárom zo dňa 01.10.2023 (ďalej len „*geometrický plán*“).
- 2.3 Predmet nájmu je definovaný v čl. III ods. 3.1.1 a ods. 3.1.2 tejto zmluvy.
- 2.4 Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k zmene v rozsahu predmetu nájmu, a to z dôvodu, že v rámci spresňovania situovania stavby v teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s dopadom na pozemok/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu bude riešená dodatkom k tejto zmluve podľa skutočného záberu stavby.
- 2.5 Prenajímateľ berie na vedomie, že k zmene v rozsahu predmetu nájmu môže dôjsť aj z toho dôvodu, že pozemky, resp. niektoré z nich sa nachádzajú v obvode pozemkových úprav; t.j. v danom katastrálnom území prebiehajú pozemkové úpravy v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú zo zákona nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.

- 2.6 V prípade, že podľa predchádzajúceho odseku dôjde k zániku nájomného vzťahu k niektorým, resp. k všetkým pozemkom, sa zmluvné strany dohodli, že nájomca oznámi prenajímateľovi zmenu rozsahu predmetu nájmu a tomu zodpovedajúcu výšku nájomného, zaslaním písomného oznámenia. Nájomné bude splatné podľa článku V tejto zmluvy. Na doručovanie oznámenia sa primerane použijú ustanovenia uvedené v článku VI. ods. 6.6 zmluvy.

Článok III. Výška nájomného

- 3.1 **Výška nájomného** za prenájom pozemkov uvedených v článku III. ods. 3.1.1 a ods. 3.1.2 tejto zmluvy je stanovená Znaleckým posudkom č. 113/2024 zo dňa 26.08.2024 (ďalej len „*znalecký posudok*“) vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. Adriánom Bukovcom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Táto výška nájomného je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami.
- 3.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného pre dočasný záber do 1 roka za prenájom pozemkov v rozsahu určenom geometrickým plánom v členení podľa jednotlivých stavebných objektov je nasledovná:

Dočasný záber do 1 roka (ročný záber)

LV č.	Číslo parcely	Register KN	Výmera v m ²	Diel v GP	Výmera dielu v m ²	Nájom v €/m ² /rok	Spoluvl. podiel	Nájomné v €/ na podiel /rok	Objekt č.
1128	667/1	E	429	950	29	1,227	6/48	4,448	521-00,612-00
1128	667/1	E	429	620	60	1,227	6/48	9,203	601-01,612-00
1128	667/1	E	429	974	22	1,227	6/48	3,374	612-00
1128	667/1	E	429	950	29	1,227	12/192	2,224	521-00,612-00
1128	667/1	E	429	620	60	1,227	12/192	4,601	601-01,612-00
1128	667/1	E	429	974	22	1,227	12/192	1,687	612-00
1220	848	E	3689	635	5	1,227	11/2048	0,033	524-00,681-00
1220	848	E	3689	639	1	1,227	11/2048	0,007	524-00,681-00
1220	848	E	3689	641	6	1,227	11/2048	0,040	524-00,681-00
1220	848	E	3689	802	4	1,227	11/2048	0,026	613-00
1220	848	E	3689	803	30	1,227	11/2048	0,198	613-00
1220	848	E	3689	804	8	1,227	11/2048	0,053	613-00
1220	848	E	3689	806	387	1,227	11/2048	2,550	613-00
1220	848	E	3689	812	3	1,227	11/2048	0,020	613-00
1220	848	E	3689	813	104	1,227	11/2048	0,685	613-00
1220	848	E	3689	814	40	1,227	11/2048	0,264	613-00

1220	848	E	3689	815	95	1,227	11/2048	0,626	613-00
1220	848	E	3689	817	60	1,227	11/2048	0,395	613-00
1220	848	E	3689	821	57	1,227	11/2048	0,376	615-00
1220	848	E	3689	822	146	1,227	11/2048	0,962	615-00
1220	848	E	3689	824	1	1,227	11/2048	0,007	615-00
1263	1087/1	E	981	693	13	1,227	3/224	0,214	651-00,661-00,662-00,671-00
1263	1087/1	E	981	695	97	1,227	3/224	1,594	524-00
1263	1087/1	E	981	698	119	1,227	3/224	1,956	521-00
1263	1087/1	E	981	699	127	1,227	3/224	2,087	574-00,651-00,661-00,662-00,671-00
1263	1087/1	E	981	776	7	1,227	3/224	0,115	521-00
1263	1087/1	E	981	1448	30	1,350	3/224	0,542	521-00
1263	1087/1	E	981	1450	56	1,350	3/224	1,013	521-00
1263	1087/1	E	981	1452	2	3,892	3/224	0,104	521-00
1263	1087/1	E	981	1462	20	1,350	3/224	0,362	574-00,651-00,661-00,662-00,671-00
1263	1087/1	E	981	1469	55	1,350	3/224	0,994	601-01,651-00,661-00,662-00,671-00
1331	1374	E	1101	1318	45	1,227	19/640	1,639	651-00,661-00,662-00
1359	1561	E	221	1261	15	1,227	20/320	1,150	521-00
1359	1561	E	221	1261	15	1,227	10/1280	0,144	521-00

Názov objektu:

Objekt č.	Názov objektu:
521-00,612-00	Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525, Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3
601-01,612-00	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3, Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3
612-00	Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22.543 D3
524-00,681-00	Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352, Preložka MR Kysucký Lieskovec
613-00	Preložka 22 kV I.č. 109, km 23.046 D3
615-00	Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23.195 D3
651-00,661-00,662-00,671-00	Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5, Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4, Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8, Preložka MTS v km 23,0 – 24,1
524-00	Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352
521-00	Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525
574-00,651-00,661-00,662-00,671-00	Úprava Marusovho potoka, Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5, Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4, Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8, Preložka MTS v km 23,0 – 24,1

601-01,651-00,661-00,662-00,671-00	Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3, Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5, Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4, Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8, Preložka MTS v km 23,0 - 24,1
651-00,661-00,662-00	Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5, Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4, Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8

Výška nájomného za rok je vypočítaná podľa vzorca:

Výmera pripadajúca na vlastnícky/spoluvlastnícky podiel x nájomné v €/m²/rok

Nájomné za dočasný záber do 1 roka spolu činí: 43,69 EUR

(slovom: štyridsaťtri eur a šesťdesiatdeväť centov)

- 3.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného pre dočasný záber na obdobie 3 rokov za prenájom pozemkov v rozsahu určenom geometrickým plánom v členení podľa jednotlivých stavebných objektov je nasledovná:

Dočasný záber na obdobie 3 rokov

LV č.	Číslo parcely	Register KN	Výmera v m ²	Diel v GP	Výmera dielu v m ²	Nájom v €/m ² /rok	Spoluvl. podiel	Nájomné v € / na podiel /rok	Objekt č.
1128	667/1	E	429	445	17	1,227	6/48	2,607	501-00
1128	667/1	E	429	445	17	1,227	12/192	1,304	501-00
1263	1087/1	E	981	117	313	1,227	3/224	5,144	711-00
1359	1561	E	221	92	28	1,227	20/320	2,147	262-00
1359	1561	E	221	80	43	1,227	20/320	3,298	262-00
1359	1561	E	221	92	28	1,227	10/1280	0,268	262-00
1359	1561	E	221	80	43	1,227	10/1280	0,412	262-00
2785	667/2	E	68	486	18	1,350	1/16	1,519	101-00

Názov objektu:

Objekt č.	Názov objektu:
501-00	Kanalizácia diaľnice km 22,300 - 31,925
711-00	Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3
262-00	Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci
101-00	Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925

Výška nájomného za rok je vypočítaná podľa vzorca:

Výmera pripadajúca na vlastnícky/spoluvlastnícky podiel x nájomné v €/m²/rok

Nájomné za dočasný záber na obdobie 1 rok, t.j. 12 kalendárnych mesiacov (ďalej aj ako „obdobie“) činí 16,70 EUR

(slovom: šesťdesiat eur a sedemdesiat centov)

Nájomné za dočasný záber na 3 roky spolu činí 50,10 EUR

(slovom: päťdesiat eur a desať centov)

- 3.1.3 Spolu nájomné za dočasný záber do jedného roka a nájomné za obdobie 12 kalendárnych mesiacov z dočasného záberu na obdobie 3 rokov:

43,69 + 50,10 = 93,79 EUR

Slovom: deväťdesiattri eur a sedemdesiatdeväť centov.

- 3.2 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch a že mu je známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m² dočasne zaberaných stavbou. Geometrický plán, ako aj znalecký posudok sa nachádzajú k nahliadnutiu v sídle nájomcu po predchádzajúcom dohovore.

Článok IV.

Doba nájmu

- 4.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
- 4.2 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku III. ods. 3.1.1 sa uzatvára na dobu určitú, na 1 rok. Doba nájmu záberu do 1 roka začína plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí.
- 4.3 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku III. ods. 3.1.2 sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky. Doba nájmu pozemkov uvedených v článku III. ods. 3.1.2 začína plynúť odo dňa, ktorý je určený ako deň skutočného začatia stavebných prác. Od uvedeného dňa má nájomca právo vstúpiť na pozemky a začať užívať pozemky pre účely realizácie stavby a súvisiace účely v plnom rozsahu.
- 4.4 Predpokladaný termín začatia stavebných prác je **júl 2025**. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočný začiatok stavebných prác a s tým súvisiaci začiatok plynutia doby nájmu nájomca oznámi na svojom webovom sídle <https://ndsas.sk/d3-kysucke-nove-mesto-oscadnica>.
- 4.5 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že doba nájmu špecifikovaná v tejto zmluve sa môže predĺžiť, a to o čas potrebný pre realizáciu stavby. Nájomca oznámi prenajímateľovi predĺženie doby nájmu v oznámení zaslanom prenajímateľovi, a to s uvedením času, o ktorý sa doba nájmu predlžuje spolu s informáciou o výške nájomného za predĺženú dobu nájmu vypočítaného v súlade s článkom III. tejto zmluvy so zohľadnením či nastala alebo nenastala skutočnosť uvedená v článku II ods. 2.5 tejto zmluvy a uvedením lehoty splatnosti. Doručením takéhoto oznámenia prenajímateľovi sa považuje čas, o ktorý sa nájom predlžuje a výška nájomného za dojednanú medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že pre tento prípad sa nebude vyhotovovať dodatok k tejto zmluve.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa článku III. ods. 3.1.1 tejto zmluvy a nájomné podľa čl. III ods. 3.1.2 tejto zmluvy za prvé obdobie, a to so zohľadnením či nastala alebo nenastala skutočnosť uvedená v článku II ods. 2.5 tejto zmluvy, zaplatí nájomca v lehote splatnosti do 60 dní odo dňa nájomcom oznámeného skutočného začiatku stavebných prác a s tým súvisiaceho začiatku plynutia doby nájmu na svojom webovom sídle, a to jednorazovo na účet prenajímateľa, príp. poštovou poukážkou zaslanou na adresu prenajímateľa.
- 5.2 Nájomné podľa článku III. ods. 3.1.2 tejto zmluvy za každé ďalšie obdobie, sa bude platiť ročne a bude splatné v lehote do 90 dní od uplynutia predchádzajúceho obdobia so zohľadnením či nastala alebo nenastala skutočnosť uvedená v článku II ods. 2.5 tejto zmluvy.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa článku III ods. 3.1.1 v prípade predĺženia podľa článku IV. ods. 4.5 tejto zmluvy je splatné do 60 dní odo dňa nájomcom doporučene zaslaného oznámenia o predĺžení doby nájmu, a to jednorazovo na účet prenajímateľa, príp. poštovou poukážkou zaslanou na adresu prenajímateľa.

Článok VI. Zánik nájomného vzťahu

- 6.1 Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa môže skončiť:
- uplynutím dohodnutej doby nájmu,
 - písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy,
 - odstúpením od tejto zmluvy,
 - výpoveďou,
 - dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí.
- 6.2 Prenajímateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel.
- 6.3 Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak:
- účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin;
 - nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel.
- 6.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomne doručená výpoveď druhou zmluvnou stranou.
- 6.5 V prípade, ak v dôsledku skutočnej realizácie stavby, sa stavba nebude realizovať na pozemkoch uvedených v článku I. ods. 1.1 tejto zmluvy, táto zmluva zanikne odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v zmysle ods. 6.1 písm. c) tohto článku zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, si zmluvné strany plnenia poskytnuté v súlade so zmluvou nevracajú (zmluva sa zrušuje ex nunc), sú však povinné si vzájomne vyrovnáť všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy. Prenajímateľ má právo na úhradu nájomného do dňa zániku tejto zmluvy.
- 6.6 Výpoveď zo zmluvy alebo oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy je potrebné zaslať doporučeným listom s doručenkou zaslaným na adresu sídla/trvalého pobytu zmluvnej strany, ktorej je výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy určené, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak si zmluvná strana túto výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy neprevezme, alebo sa zásielka vráti s poznámkou „adresát neznámy“ považuje sa výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy za doručené na 5. deň, odo dňa vrátenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení na pošte nedozvedel. Ak adresát odmietne výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy prevziať, považuje sa zásielka za doručenú dňom, keby bolo jej prevzatie odmietnuté.
- 6.7 V prípade zániku nájomného vzťahu ku všetkým, resp. niektorým pozemkom v dôsledku skutočnosti uvedenej v ods. 6.1 písm. e) tohto článku zmluvy, sa prenajímateľ zaväzuje vrátiť alikvotnú časť nájomného za obdobie odo dňa kedy nastala skutočnosť uvedená v článku VI. ods. 6.1 písm. e) do konca obdobia, za ktoré bolo nájomné zaplatené, a to na účet nájomcu a v lehote splatnosti uvedenej v oznámení podľa článku II ods. 2.6 tejto zmluvy s tým, že ak nájom bude pokračovať ďalej, tak zmluvné strany sa výslovne dohodli v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka na tom, že nájomca je oprávnený

započítať túto alikvotnú čiastku s nájomným na ďalšie obdobie, za ktoré má byť nájomné zaplatené, s čím prenajímateľ týmto výslovne súhlasí.

Článok VII.

Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve

- 7.1 Nájomca je povinný prenajať pozemky užívať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby uvedenej v článku II. tejto zmluvy.
- 7.2 Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi pozemky uvedené v článku III. tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užívanie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, za deň odovzdania pozemku sa bude považovať deň, v ktorom bude pozemok navrátený do stavu spôsobilého na pôvodné užívanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že pozemky sa nebudú odovzdávať protokolárne.
- 7.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a v prípade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť.
- 7.4 Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podľa príslušného geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnením iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia.
- 7.5 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku I. tejto zmluvy, dokladom k pozemkom uvedených v článku III. tejto zmluvy ako iné právo podľa § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 7.6 Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k pozemkom, ktoré sú predmetom tejto zmluvy neprebíha žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a pravdivé. Prenajímateľ vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajímaným pozemkom. Inak sa finančné nároky tretích osôb vyplývajúce z titulu vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k predmetným pozemkom prenajímateľ zaväzuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti nájomcu.
- 7.7 Prenajímateľ vyhlasuje a zaručuje nájomcovi, že pred podpísaním tejto zmluvy neuzavrel a po podpísaní tejto zmluvy neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretích osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech tretej osoby.
- 7.8 V prípade ak prenajímateľ pred podpísaním tejto zmluvy alebo po podpísaní tejto zmluvy uzavrel inú kúpnu alebo darovaciu zmluvu a podal návrh na vklad vlastníckeho práva, pričom mu bolo zo strany nájomcu už uhradené nájomné, je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi alikvotnú časť nájomného, a to za obdobie odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech tretej osoby do konca doby nájmu podľa článku IV. tejto zmluvy, na účet nájomcu uvedený v záhlaví zmluvy resp. na základe výzvy nájomcu, v lehote do 15 dní odo dňa doporučeného doručenia výzvy prenajímateľovi.

Článok VIII.
Osobitné ustanovenia o vecnom bremene

- 8.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak bude pri stavbe diaľnice realizované vedenie elektronickej komunikačnej siete, elektrické, vodovodné, kanalizačné a iné vedenie ako vyvolaná úprava podľa § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, vznikne vo verejnom záujme k pozemkom dotknutým ich realizáciou v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníka tohto vedenia, t.j vecné bremeno vznikne zo zákona v súlade s právnymi predpismi. Náklady spojené s realizáciou vyvolaných úprav a so vznikom vecného bremena znáša v plnom rozsahu nájomca.
- 8.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak bude pri stavbe diaľnice realizované iné vedenie, resp. iná vyvolaná úprava ako tá, ktorá je uvedená v odseku 8.1 tejto zmluvy, pri ktorej nevzniká vecné bremeno zo zákona, zaväzujú sa po zrealizovaní na pozemkoch dotknutých týmto vedením, resp. inou vyvolanou úpravou, zriadiť zmluvné vecné bremeno, a to uzavretím zmluvy v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie zmluvy nájomcom. Prenajímateľ týmto výslovne súhlasí s realizáciou takéhoto stavebného objektu. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena bude prenájomcovi doručený po doručení porealizačného geometrického plánu a znaleckého posudku nájomcovi, ktorým bude určená všeobecná hodnota vecného bremena. Náklady spojené s realizáciou a so vznikom vecného bremena znáša v plnom rozsahu nájomca.

Článok IX.
Spoločné záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný obomi zmluvnými stranami, s výnimkami uvedenými v článku II ods. 2.5 v spojení s ods. 2.6 tejto zmluvy a v článku IV. ods. 4.5 tejto zmluvy.
- 9.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 9.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre prenájomcu a troch vyhotovení pre nájomcu.
- 9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.6 V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 9.7 Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že bol pri získavaní osobných údajov zo strany nájomcu informovaný v zmysle ustanovenia §19 resp. §20 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu.
- 9.8 Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú pravdivé a správne.
- 9.9 Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi poštovné súvisiace s doručením podpísanej nájomnej zmluvy nájomcovi. Úhrada poštovného je zabezpečená prostredníctvom priloženej obálky s označením „odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“ – nájomca. V prípade nepoužitia priloženej obálky prenajímateľovi nevzniká nárok na úhradu poštovného.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy sa rušia všetky predchádzajúce nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu nájmu uzatvorené medzi zmluvnými stranami alebo ich právnymi predchodcami, ak takéto práva a povinnosti prešli na zmluvné strany (napríklad z dôvodu prechodu vlastníckeho práva k predmetu prenájmu a podobne).

v NESLUHA, dňa: 4.12.2025

Prenajímateľ:

.....
Helena Chrásťecká

12. DEC. 2024
V Bratislave, dňa:

Nájomca:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V zast.:

.....
JUDr. Jana Čevelová
na základe plnomocenstva
reg. zn. NDS: PP/2024/0143 zo dňa 06.08.2024